

SCHRIFTSÄTZE · 16.07.1999

Schriftsatz – McDonald's

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	16.07.1999	Von McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Schriftsatz Nr. 2 an die Sachverständigen — McDonald's France · 16. Juli 1999

Überblick: Schriftsatz von McDonald's France an die Sachverständigen Jean-Luc Dumont und Alain Martin, unterzeichnet von Jean-Marie Leloup. Er ist Teil des durch das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 9. Dezember 1998 (RG 1998.14119) angeordneten Gutachtens und beantwortet die in der Sitzung vom 11. Mai gestellten Fragen.

Das Wesentliche

Der Schriftsatz beantwortet die Fragen des Gerichts Punkt für Punkt und bestreitet die gegnerische Argumentation. Zur Rentabilität macht McDonald's geltend, dass eine Kürzung des Gehalts von Herrn Collorafi in den Jahren 1995 und 1996 oder eine Einlage auf das Gesellschafterkonto es SEBOL und B et O nicht ermöglicht hätte, die Rentabilitätsschwelle zu erreichen, und dass das Gehalt von Frau Collorafi, das als real, aber nutzlos angesehen wird, eine Überbezahlung offenbare. Die Gesellschaft erklärt, dass sich die Mindestgebühr aus Investitionskosten ergibt, die über das bloße Anlagevermögen (17.636 TF) hinausgehen, darunter Finanzierungskosten, Kosten der Expansionsteams und Registrierungsgebühren. Schließlich erläutert sie ihre Methode zur Schätzung des Umsatzes für Antibes Ouest: ein durchschnittlicher Bon von 50 F und 260.000 Transaktionen pro Jahr, also ein geschätzter Umsatz von 13.000.000 F, gestützt auf die Ende 1996 eröffneten 540 Restaurants.

Tragweite

Dieses Dokument beleuchtet die technische Debatte im Gutachten über die jeweilige wirtschaftliche Verantwortung, Kern der Bezifferung der Schäden im Rechtsstreit.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/schriftsatz-sachverstaendige-mcdonalds-rentabilitaet-gebuehren-1999/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.